

misericordiam: nam et in mandatis principum est, ut curet is, qui provinciae praees, malis hominibus provinciam purgare, nec distinguuntur unde sint.

- 4 **ULPIANUS** libro trigensimo nono ad edictum. Praeses provinciae [D. 1, 16, 8. B. 6, 1, 38] *S*
maius imperium in ea provincia habet omnibus post principem. *4*
- 5 **IDEM** libro primo de omnibus tribunalibus. Praeses provinciae non magis tu- [B. 6, 1, 39] *S*
torem quam specialem iudicem ipse se dare potest.
- 6 **IDEM** libro primo opinionum. Illicitas exactiones et violentia factas, [B. 6, 1, 40. Ep. 14, 30] *S*
et extortas metu uenditiones et cautiones uel sine pretii numeratione prohibeat praeses
provinciae. item ne quis iniquum lucrum aut damnum sentiat, praeses provinciae pro- (Ep.)
uideat. Ueritas rerum erroribus gestarum¹ non uitatur: et ideo praeses provinciae id sequatur *10*
quod conuenit eum ex fide eorum quae probabuntur. Ne potentiores uiri humiliores || in- *1. 85*
iuriis adficiant neque defensores eorum calumniosis criminibus insectentur innocentes, ad
religionem praesidia provinciae pertinet. Illicita ministeria sub praetextu adiuuantium mili-
tares uiros ad concutiendos homines procedentia prohibere et depraesensa coercere praeses
provinciae curet, et sub specie tributorum illicitas exactiones fieri prohibeat. Neque licita *15*
negotiatione aliquos prohiberi neque prohibita² exerceri neque innocentibus poenas irrogari
ad sollicitudinem suam praeses provinciae reuocet. Ne tenuis uitae homines sub praetextu
aduentus officiorum uel militum, lumine³ unico uel breui suppellectili ad aliorum usus
translati, iniuriis uexentur, praeses provinciae providebit. Ne quid sub nomine militum, [(B)
quod ad utilitates eorum in commune non pertinet, a quibusdam propria sibi commoda *20*
inique uindictantibus committatur, praeses provinciae provideat. Sicuti medico imputari
euentus mortalitatis non debet, ita quod per imperitiam commisit, imputari ei debet: praetextu
humanae fragilitatis delictum decipientis in periculo homines innoxium esse non debet.
Qui uniuersas provincias regunt, ius gladii habent et in metallum dandi [B. 6, 1, 40. Ep. 14, 26]
potestas eis permessa est. Praeses provinciae si multam quam irrogauit ex praesentibus *25*
facultatibus eorum, quibus eam dixit, redigi non posse deprehenderit: necessitate⁴ solutionis
moderetur repraesensa exactorum illicita auaritia. remissa propter inopiam multa a pro-
vincias regentibus exigi non debet.
- 7 **IDEM** libro tertio opinionum. Praeses provinciae inspectis aedificiis dominos [B. 6, 1, 41] *S*
eorum causa cognita reficere ea compellat et aduersus detractantem competenti remedio *30*
deformitati auxilium ferat.
- 8 **IULIANUS** libro primo digestorum. Saepe audiui Caesarem nostrum dicentem [B. 6, 1, 42] *S*
hac rescriptione: 'eum qui provinciae praees adire potest' non imponi necessitatem pro-
consuli uel legato eius uel praesidi provinciae suscipiendae cognitionis, sed eum aestimare
debere, ipse cognoscere an iudicem dare debeat. *35*
- 9 **CALLISTRATUS** libro primo de cognitionibus. Generaliter quotiens princeps ad [B. 6, 1, 42] **B*
praesides prouinciarum remittit negotia per rescriptiones, ueluti 'eum qui provinciae praes
adire poteris' uel⁵ eum hac adiectione 'is aestimabit, quid sit partium suarum', non
imponitur necessitas proconsuli uel legato suscipiendae cognitionis, quamuis non sit ad-
FP(VU)

¹ gestarum] *firmare uid.* B: τὸ ἀληθὲς ἐκ τῶν κατὰ πλάνην γενομένων οὗ βλάπτεται: *fuitne*
gestorum (P² V² U)? ² prohibitam (u. i.)? ³ homine (*Hotomanus*)? ⁴ necessitati (u. i.)?
⁵ uel simpliciter uel?

1 hominibus F 2 distinguuntur P, distin-
guitur F, distinguitur VU 4 habet in ea
prou. PV 6 se om. P² V 7 exact.] act. P² |
et F² | violentias PVU | factas et F² 8 et
cautiones om. P 10 id] in P² VU 11 ne]
illicitas ne P² | potiores P² V; τοὺς ἀγνατοὺς B
12 ne de ue F 13 relegonem F² | illicito F²
16 prohibita] prohibitas P²; κωλύτω τὰς ἀπὸ
γορεψίμας (ἐμπορίας) B | poena P², penam V
17 tenuis F² 18 breui F | suppellectili F
ad om. P² 19 uersentur P² | nomine] lu-

mine P² 20 utilitates F² 23 in] im F |
non om. P² 24 in] e P² 25 eis] eius P² |
est] sit P² 26 indixit PU | necessitate] συμ-
μετρεῖτω τῇ δυνάμει αὐτοῦ τὴν ἀπάτησιν B,
quod ducit ad necessitati *propositum* a *Bren-*
manno 27 a om. P² 30 eas P² | compella-
t' F | detractandem F² 31 fuerat F
33 ha'e'c F | audire P² | potes] P² VU, potest
FP² U² 34 praesidis P | cognitionis ... 36, 6
institutionum a m. 1 in *titura* et *coartata scri-*
ptura P 37 remitti P² | negatia F²